

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3186/2543

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

นายไพฑูรย์ โตตลอด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 95

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 227

เหตุเกิดในเวลากลางคืน บริเวณที่เกิดเหตุมีแสงสว่างไม่มากที่ผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ 6 ปี เบิกความว่าจำเลยเอาไฟแช็กมาจุดที่ปากนั้น แม้จะมีแสงสว่างเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่ในพฤติการณ์ที่กำลังถูกประทุษร้ายเช่นนั้น ผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งเป็นเด็กย่อมต้องตกใจกลัวยากที่จะจำหน้าคนร้ายได้แม่นยำและจากคำเบิกความของผู้เสียหายที่ 2 ว่าจำเลยเป็นเพื่อนบ้านกับตนรู้จักกันมาประมาณ 10 ปีแล้ว แสดงว่าผู้เสียหายที่ 1 ต้องเคยพบเห็นจำเลยมาก่อนเพราะบ้านอยู่ใกล้เคียงกันแต่กลับมิได้บอกผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งเป็นบิดาหรือผู้ใดเลยว่ายเคยเห็นหน้าคนร้ายมาก่อน ภาพคนร้ายที่ยกร่างตามคำบอกเล่าผู้เสียหายที่ 1 ก็มีได้คล้ายคลึงกับภาพของจำเลยตามภาพถ่าย คงเหมือนกันเพียงเป็นคนที่ไว้หนวดและเคราเท่านั้น การที่ผู้เสียหายที่ 1 ชี้ตัวจำเลยได้ถูกต้องในชั้นสอบสวนก็ไม่ปรากฏว่าคนที่เจ้าพนักงานตำรวจนำไปให้ผู้เสียหายที่ 1 ชี้ตัวนั้นไว้หนวดและเคราทุกคนหรือไม่ น่าสงสัยว่าที่ผู้เสียหายที่ 1 อ้างว่าจำเลยได้นั้นจะจำได้จริงหรือไม่หรือจำได้เพียงการไว้หนวดและเคราเท่านั้น เมื่อพิจารณาประกอบกับการที่ผู้เสียหายที่ 1 เบิกความต่อศาลด้วยการพยักหน้าและส่ายหน้าเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากการใช้คำถามนำของโจทก์เกือบทั้งหมดด้วยแล้ว ทำให้เห็นว่าคำเบิกความของผู้เสียหายที่ 1 ไม่มีน้ำหนักในการรับฟัง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277, 317,

91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสองและ 317 วรรคสาม อันเป็นการกระทำความผิดหลายกรรม เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานกระทำชำเราเด็กหญิง อายุไม่เกินสิบสามปีจำคุก 7 ปี ฐานพรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา เพื่อการอนาจารจำคุก 5 ปีรวมจำคุก 12 ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง มีคนร้ายพาผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ 6 ปีไปกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่คดีคงมีปัญหาดำเนินการตามฎีกาของจำเลยที่จำเลยเป็นคนร้ายรายนี้จริงหรือไม่ในปัญหาข้อนี้โจทก์มีผู้เสียหายที่ 1 เป็นประจักษ์พยานเบิกความว่าจำเลยเป็นคนร้าย เห็นว่า เหตุเกิดในเวลา กลางคืน แม้ร้อยตำรวจโทปราบพาลจะเบิกความว่าบริเวณที่เกิดเหตุมีแสงสว่างอยู่ บ้าง แต่ผู้เสียหายที่ 2 เบิกความว่าได้เข้าไปดูบริเวณที่เกิดเหตุด้วยแต่ไม่พบอะไร เพราะมีตึกที่ร้อยตำรวจโทปราบพาลไปตรวจสถานที่เกิดเหตุในคืนเกิดเหตุและพบ

เสื้อ กางเกงในเด็กและกระโปรงเด็กของกลางก็น่าเชื่อว่าใช้แสงสว่างจากไฟฉาย แสดงว่าบริเวณที่เกิดเหตุมีแสงสว่างไม่มาก ที่ผู้เสียหายที่ 1 เบิกความว่าจำเลยเอา ไฟแช็กมาจุดที่ปากนั้น แม้จะมีแสงสว่างเพิ่มขึ้นก็ตามแต่ในพฤติการณ์ที่ผู้เสียหายที่ 1 กำลังถูกประทุษร้ายเช่นนั้น ผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งเป็นเด็กย่อมต้องตกใจกลัว ยากแก่ การที่จะจำหน้าคนร้ายได้แม่นยำ ดังที่ได้ความจากคำเบิกความของผู้เสียหายที่ 2 ว่า จำเลยเป็นเพื่อนบ้านกับตนรู้จักกันมาประมาณ 10 ปีแล้ว แสดงว่าผู้เสียหายที่ 1 ต้อง เคยเห็นหน้าจำเลยมาก่อนเพราะอยู่บ้านใกล้เคียงกัน แต่ผู้เสียหายที่ 1 กลับมิได้บอก ผู้เสียหายที่ 2 หรือผู้ใดเลยว่าเคยเห็นหน้าคนร้ายมาก่อน หรือคนร้ายเป็นคนที่อยู่ บ้านใกล้เคียงกัน ถึงกับต้องมีการยกร่างภาพของคนร้ายตามคำบอกเล่าของผู้เสีย หายที่ 1 ซึ่งภาพของคนร้ายก็มีได้คล้ายคลึงกับภาพของจำเลยตามภาพถ่ายดังที่ศาล อุทธรณ์วินิจฉัย คงเหมือนกันเพียงเป็นคนที่ไว้หนวดและเคราเท่านั้น ร้อยตำรวจเอก เกษม เพียรนิรมิต เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมจำเลยเบิกความว่าพยานได้นำคนที่ หน้าตาคล้ายภาพที่ยกร่างขึ้นไปให้ผู้เสียหายที่ 1 ชี้ตัว แต่ผู้เสียหายที่ 1 ไม่ชี้ จนนำ จำเลยไปให้ผู้เสียหายที่ 1 ชี้ชี้ตัว ดังนี้ แสดงว่ามีคนที่มีใบหน้าคล้ายภาพที่ยกร่าง ขึ้นหลายคนและก็ไม่ปรากฏว่าคนที่ร้อยตำรวจเอกเกษมนำไปให้ผู้เสียหายที่ 1 ดูตัว นั้นไว้หนวดและเคราทุกคนหรือไม่ เนื่องจากผู้เสียหายที่ 1 ยืนยันตลอดมาว่าคนร้าย ไว้หนวด การที่ผู้เสียหายที่ 1 ชี้ตัวจำเลยได้ถูกต้องในชั้นสอบสวนจึงไม่น่าหนัก เพราะในภาพถ่ายดังกล่าวมีจำเลยคนเดียวที่มีหนวดและเครา ทั้งไม่มีลักษณะ คล้ายคลึงกับคนอื่นในภาพนั้นเลย น่าสงสัยว่าที่ผู้เสียหายที่ 1 อ้างว่าจำจำเลยได้นั้น จะจำได้จริงหรือไม่ หรือจำได้เพียงการไว้หนวดและเคราเท่านั้น เมื่อพิจารณา ประกอบกับการที่ผู้เสียหายที่ 1 เบิกความต่อศาลชั้นต้นด้วยการพยักหน้าและส่าย หน้าเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากการใช้คำถามนำของโจทก์เกือบทั้งหมดด้วยแล้วทำให้เห็น ว่าคำเบิกความของผู้เสียหายที่ 1 ไม่มีน้ำหนักในการรับฟัง ข้อที่มีการตรวจพบคราบ อสุจิที่อวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 และที่เสื้อของกลางก็ไม่ได้มีการตรวจทาง

เกี่ยวกับความจำของพยานและลักษณะการเน้นใช้คำถามนำของโจทก์ ในประเด็น การรับฟังคำเบิกความของพยานเด็กนี้มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจและมีการ แก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อป้องกันปัญหาการรับฟังคำเบิก ความของพยานเด็กดังนี้ 2. ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการรับฟังคำเบิก ความ ของพยานเด็ก 2.1 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ศาลรับฟังคำเบิกความของพยานเด็ก 2.1.1 คำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยปัจจัยเกี่ยวกับอายุของพยานประกอบ คำ พิพากษาศาลฎีกาที่ 504/2476 จำเลยต้องหาว่าข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุ 2 ปี ศาลตัดสินลงโทษจำเลยโดยฟังคำเบิกความของเด็กหญิงผู้เสียหายโดยวินิจฉัยว่า กฎหมายลักษณะพยานไม่จำกัดอายุเด็กที่เป็นพยานเมื่อเด็กนั้นเข้าใจคำถามและ สามารถตอบคำถามได้แล้วก็ฟังเป็นพยานได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 408/2485 เด็ก หญิงอายุ 5 ขวบ มาเป็นพยานชั้นศาล แต่ตกประหม่าไม่กล้าเบิกความหมดหนทางที่ ศาลจะสืบเด็กนั้นได้ศาลรับฟังคำให้การของเด็กในชั้นสอบสวนได้ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 95 ส่วนจะเชื่อฟังเพียงใดนั้นแล้วแต่ดุลพินิจ ของศาล คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 167/2540 แม่โจทก์มีผู้เสียหาย ซึ่งมีอายุเพียง 6 ปี เศษ เป็นประจักษ์พยานเพียงปากเดียว แต่เมื่อเบิกความถึงเหตุการณ์ที่จำเลยกระทำ อนุจารย์ผู้เสียหายเป็นชั้นเป็นตอนตามลำดับตรงไปตรงมาปราศจากการปรุงแต่งตาม ประสาเด็กที่ไร้เดียงสา ทั้งเรื่องราวหลังเกิดเหตุยังสอดคล้องเชื่อมโยงกันดีกับพยาน อื่น ทำให้เชื่อได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริง 2.1.2 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ศาลรับ ฟังโดยไม่ได้อินิจฉัยถึงปัจจัยเกี่ยวกับอายุของพยานเด็ก โดยรับฟังลักษณะเดียวกับ พยานบุคคลทั่วไป คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2245/2533 บริเวณที่เกิดเหตุมีแสงไฟส่อง สว่างจากเวทีการแสดง เด็กชาย ว. เบิกความว่าในขณะที่เกิดเหตุยืนอยู่บริเวณหน้า เวทีดนตรีเห็นชาย 2 คนชกต่อยกัน ดนตรีหยุดการแสดงและภาพยนตร์หยุดฉายขณะ นั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัดทางด้านหลังแล้วเด็กชาย ว. ได้แถลงต่อศาลว่าไม่ สามารถจะเบิกความต่อไปได้ เพราะก่อนจะมาเบิกความได้มีคนมาขู่ว่าถ้าไปเป็น

พยานจะถูกฆ่าทั้งโคตร ตามพฤติการณ์แห่งคดีที่เด็กชาย ว. แกลงให้ศาลทราบเช่นนั้นเชื่อว่าเด็กชายว. ต้องเห็นคนร้ายในขณะที่เกิดเหตุจริง ขณะเบิกความเป็นพยานต่อศาลรู้สึกกลัวว่าอาจจะถูกทำร้ายตามคำขู่ จึงไม่กล้าที่จะเบิกความต่อไป คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 18/2540 ผู้เสียหายเป็นศิษย์ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของจำเลยย่อมมีความคุ้นเคยและจดจำบุคลิกลักษณะของจำเลยได้เป็นอย่างดี ผู้เสียหายเป็นเด็กหญิง หากเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริงผู้เสียหายคงไม่กล้ายืนยันเรื่องดังกล่าวซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอับอายและเสียหายต่อชื่อเสียงอันเป็นผลร้ายต่อผู้เสียหายเอง ทั้งผู้เสียหายก็เบิกความไปตามลำดับขั้นตอนและสมเหตุผล น่าเชื่อว่าผู้เสียหายเบิกความไปตามความเป็นจริง

2.2 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ศาลไม่รับฟังคำเบิกความของพยานเด็ก

2.2.1 คำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยปัจจัยเกี่ยวกับอายุของพยานประกอบ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 440/2539 ประจักษ์พยานโจทก์เป็นเด็กอายุ 7 ปี มีโอกาสถูกเลี่ยมสอนให้บิดเบือนข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่น แม้จะให้การชั้นสอบสวนว่าขณะเกิดเหตุพยานวิ่งตามผู้ตายไปในสวน เห็นจำเลยใช้มีดพร้าฟันผู้ตายจึงวิ่งมาบอกมารดา พยานและมารดามาดูพบว่าผู้ตายถูกฟันถึงแก่ความตาย และพบจำเลยกำลังล้างมีดอยู่ที่บ่อน้ำใกล้ที่เกิดเหตุก็เป็นพยานชั้นสอง ทั้งมิได้ให้การในระยะกระชั้นชิดกับเวลาเกิดเหตุ และได้ความจากเจ้าพนักงานตำรวจผู้ร่วมสอบสวนคดี ซึ่งเป็นพยานโจทก์อีกปากหนึ่งว่าพยานไม่ได้ยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้ายขณะที่เจ้าพนักงานจัดให้พยานชี้ตัวคนร้ายอีกด้วย ดังนั้น เมื่อพยานมาเบิกความในชั้นพิจารณาย่อมเป็นพยานชั้นหนึ่งชอบที่ศาลจะรับฟังคำเบิกความในชั้นพิจารณา เป็นสำคัญ

2.2.2 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ศาลรับฟังโดยไม่ได้อิงปัจจัยถึงปัจจัยเกี่ยวกับอายุของพยานเด็ก โดยรับฟังลักษณะเดียวกับพยานบุคคลทั่วไป คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 265/2531 เด็กหญิง พ. ประจักษ์พยานโจทก์เบิกความว่า คืบเกิดเหตุผู้เสียหายได้ไปดูโทรทัศน์ที่บ้านของ ด. พยานเข้านอนเวลา 19 นาฬิกาเศษ ต่อมาได้ยินเสียงคนเดินจึงตื่นขึ้น เห็นจำเลยมาที่หัวนอนเปิดมุ้งแล้วหยิบเอาวิทยุเทปไป แต่ตามแผนที่เกิดเหตุปรากฏว่าวิทยุไม่ได้

วางที่หัวนอนและ ท. พยานโจทก์อีกปากหนึ่งเบิกความว่าวันเกิดเหตุเวลา 22 นาฬิกา ผู้เสียหายมาแจ้งว่าสงสัย ช.ชโมยวิทย์เทพไปเมื่อท. บอกว่าช. ดืมสุราอยู่กับตน ผู้เสียหายจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นสงสัยจำเลยเอาไปแสดงว่าในคืนเกิดเหตุผู้เสียหายไม่ทราบว่าใครลักเอาวิทย์เทพของผู้เสียหายไป คำเบิกความของเด็กหญิง พ. จึงไม่มีน้ำหนักพอฟังลงโทษจำเลยได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4700/2543(ไม่ลงพิมพ์) คดีนี้มีผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ 10 ปี เป็นประจักษ์พยานเพียงคนเดียวซึ่งเบิกความยืนยันว่าวันเกิดเหตุเป็นวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2536 และวันดังกล่าวผู้เสียหายไม่ได้ไปโรงเรียน แต่ปรากฏจากปฏิทินว่าวันที่ 25 ธันวาคม 2536เป็นวันเสาร์ และจากพยานหลักฐานพบว่าวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2536ผู้เสียหายไปเรียนตามปกติ จากข้อเท็จจริงที่สืบสนเกี่ยวกับวันเวลาดังกล่าวศาลฎีกาในคดีนี้วินิจฉัยว่าคำเบิกความของผู้เสียหายมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเบิกความไปตามความสัตย์จริงหรือไม่และศาลฎีกายกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย 3. ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศโดยทั่วไป พยานหลักฐานที่มีความสำคัญที่สุดคือ "ผู้เสียหาย" ซึ่งอาจเป็นผู้เดียวที่รู้เห็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและเป็นพยานหลักฐานหลักของโจทก์ ซึ่งโดยปกติแล้วการรับฟังและชั่งน้ำหนักพยานผู้เสียหายในความผิดเกี่ยวกับเพศก็มีความยุ่งยาก แต่ความยุ่งยากก็ยิ่งทวีมากขึ้นในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กซึ่งเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งที่เชื่อถือและไม่เชื่อถือผู้เสียหายในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศที่เป็นเด็กตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่กล่าวมาข้างต้น สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3186/2543 ที่หมายเหตุนี้ ผู้เสียหายเป็นเด็กหญิงอายุ 6 ปี และเบิกความว่าจำเลยเป็นคนร้าย ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง โดยในส่วนของการรับฟังผู้เสียหายที่เป็นเด็กนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าน่าสงสัยว่าเด็กหญิงจะจำจำเลยได้จริงหรือจำได้เพียงการไว้หนวดเคราและศาลฎีกาได้ดำเนินการนำสืบของโจทก์ว่าใช้คำถามนำเกือบทั้งหมดเป็นผลให้เด็กหญิงเบิกความในศาลชั้นต้นโดยการพยักหน้าและส่ายหน้าเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ไม่มีน้ำหนักในการรับฟัง คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่า "วิธีการนำสืบและการถามความ"ก็

เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากเช่นเดียวกัน การที่โจทก์เน้นการใช้คำถามนำถามพยาน
เด็กอย่างในคดีนี้อาจเกิดจากปัญหาความสามารถในการตอบคำถามของพยานเด็กนั้น
เอง หรืออาจเกิดจากความเข้าใจของโจทก์ที่เข้าใจว่าการถามนำทำให้สามารถเสนอ
ข้อเท็จจริงจากเนื้อหาของคำถามลงไปในคำเบิกความของพยานได้ดีกว่าแต่ไม่ว่าจะ
เป็นเหตุผลใด การใช้คำถามในกรณีนี้ไม่เป็นผลดีต่อการนำสืบข้อเท็จจริง ทั้งนี้
เนื่องจากการถามนำเป็นผลให้พยานเด็กไม่สามารถเบิกความหรือให้ข้อเท็จจริงแก่
ศาลได้ แต่ข้อเท็จจริงที่ได้กลับมาจาก"เนื้อหาของคำถามของโจทก์เอง" ประกอบกับ
การตอบรับหรือปฏิเสธของพยานเด็ก และเป็นผลให้ศาลฎีกามีข้อสงสัยตามควรว่า
ความจริงแล้วพยานเด็กในคดีจำคนร้ายได้จริงหรือไม่ หรือพยานเด็กสามารถเข้าใจ
และตอบคำถามได้ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่เพียงใด ปัจจุบันพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542 ซึ่งมี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2543 ได้แก้ไขวิธีการในการสอบสวนและการ
พิจารณาคดีสำหรับพยานเด็กเป็นการเฉพาะต่างจากพยานบุคคลทั่วไป โดยกำหนด
หลักการว่าในคดีที่มีพยานเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ศาลต้องจัดให้พยานเด็กอยู่
ในสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีการถ่ายทอดภาพและเสียงการเบิกความของเด็กมายัง
ห้องพิจารณาโดยในการถามนั้นศาลจะเป็นผู้ถามพยานเอง หรือถามผ่านนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์ หรือจะให้คู่ความถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนัก
สังคมสงเคราะห์ก็ได้ ซึ่งผลของกฎหมายดังกล่าวคงจะทำให้กระบวนการยุติธรรม
สามารถได้ข้อเท็จจริงจากพยานเด็กมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น หากมีการ
สืบพยานเด็กในลักษณะเดียวกับที่ปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ เชื่อว่าจะมีวิธี
การถามความผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์มีการใช้ความรู้เกี่ยวกับ
จิตวิทยาเด็กและความเชี่ยวชาญในการซักถามเด็ก และน่าจะเป็นผลให้พยานเด็ก
สามารถให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่ครบถ้วนและ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สุภกิจแย้มประชา